



PUTUSAN

Nomor 585 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EEN SUGIANTO alias EEN bin SURDI;**
Tempat Lahir : Lubuk Balam;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/5 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Trans Kalimantan, Komp. Zein Permai 3 Nomor B-II Parit Adam 2, RT 002 RW 004, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EEN SUGIANTO alias EEN bin SURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EEN SUGIANTO alias EEN bin SURDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A53 warna biru dengan IMEI 1: 863491054547978 IMEI 2: 863491054547960;
 - 1 (satu) buah paspor nomor E9024272 atas nama Irwan yang dikeluarkan tanggal 6 November 2024;Dikembalikan kepada Saksi Irwan;
- 1 (satu) buah paspor nomor E9024512 atas nama Jia Ulhak yang dikeluarkan tanggal 19 November 2024;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Dikembalikan kepada Saksi Jia Uihak;

- 1 (satu) buah paspor nomor E9024551 atas nama Sahlan yang dikeluarkan tanggal 22 November 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Sahlan;

- 1 (satu) buah tiket bus malam Titian Mas seri: AA 001422 tujuan Bima-Surabaya, tanggal 1 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* KM. Bukit Raya/19 tujuan Surabaya 1-Pontianak 2 atas nama Irwan, tanggal 5 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* KM. Bukit Raya/19 tujuan Surabaya 1-Pontianak 2 atas nama Jia Uihak, tanggal 5 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* KM. Bukit Raya/19 tujuan Surabaya 1-Pontianak 2 atas nama Sahlan, tanggal 5 Desember 2024;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y18 warna hitam dengan IMEI 1: 868124078184776 IMEI 2: 868124078184768;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A78 warna hitam dengan IMEI 1: 862945067054075 IMEI 2: 862945067054067;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna *silver* dengan IMEI 1: 865944055443199 IMEI 2: 865944055443181;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 4 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EEN SUGIANTO alias EEN bin SURDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A53 warna biru dengan IMEI 1: 863491054547978 IMEI 2: 863491054547960;
 - 1 (satu) buah paspor nomor E9024272 atas nama Irwan yang dikeluarkan tanggal 6 November 2024;
Dikembalikan kepada Saksi Irwan;
 - 1 (satu) buah paspor nomor E9024512 atas nama Jia Ulhak yang dikeluarkan tanggal 19 November 2024;
Dikembalikan kepada Saksi Jia Ulhak;
 - 1 (satu) buah paspor nomor E9024551 atas nama Sahlan yang dikeluarkan tanggal 22 November 2024;
Dikembalikan kepada Saksi Sahlan;
 - 1 (satu) buah tiket bus malam Titian Mas seri: AA 001422 tujuan Bima-Surabaya, tanggal 1 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* KM. Bukit Raya/19 tujuan Surabaya 1-Pontianak 2 atas nama Irwan, tanggal 5 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* KM. Bukit Raya/19 tujuan Surabaya 1-Pontianak 2 atas nama Jia Ulhak, tanggal 5 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* KM. Bukit Raya/19 tujuan Surabaya 1-Pontianak 2 atas nama Sahlan, tanggal 5 Desember 2024;Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y18 warna hitam dengan IMEI 1: 868124078184776 IMEI 2: 868124078184768;



- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A78 warna hitam dengan IMEI 1: 862945067054075 IMEI 2: 862945067054067;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna *silver* dengan IMEI 1: 865944055443199 IMEI 2: 865944055443181;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 504/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 9 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN. Ptk., tanggal 4 Agustus 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 504/PID.SUS/2025/ PT PTK *juncto* Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Ptk *juncto* Nomor 42/Akta.Pid.Kasasi/2025/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak melalui e-Berpadu pada tanggal 10 September 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut telah diubah menjadi alternatif;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa, tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka berdasarkan asas *lex favo reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus berdasarkan tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga telah diganti menjadi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, untuk selanjutnya tindak pidana yang dipertimbangkan terhadap diri Terdakwa, adalah sebagai berikut:

Pertama : Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja sebagaimana telah diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judez facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judez facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa sekira pertengahan bulan September 2024, Sdr. Arifin (adik kandung Saksi Irwan) menghubungi Saksi Irwan yang ketika itu sedang ngopi bersama Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan dengan tujuan untuk mengajak Saksi Irwan bekerja di kebun sawit di Malaysia dengan penghasilan 1.500 (seribu lima ratus) ringgit perbulan, lalu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan yang mendengar berita tersebut menjadi tertarik dan mau ikut bersama Saksi Irwan untuk bekerja di Malaysia;

- b. Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2024, Sdr. Arifin menghubungi Saksi Irwan dan mengirimkan nomor Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon agar Saksi Irwan menghubunginya untuk meminta tolong diberangkatkan ke Malaysia dan selanjutnya Saksi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon dan meminta tolong untuk memberangkatkan Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan ke Malaysia untuk kerja sawit setelah mereka selesai membuat paspor, Kemudian Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon menyuruh saksi Irwan agar menghubungi Saksi Idris dan untuk memudahkan komunikasi kemudian Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon mengirimkan nomor ponsel Saksi Irwan kepada Saksi Idris dan mengirim nomor ponsel Saksi Idris kepada Saksi Irwan;
- c. Bahwa Saksi Irwan membuat paspor dengan biaya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 November 2024, Saksi Jia Ulhak membuat paspor pada tanggal 19 November 2024 sedangkan Saksi Sahlan membuat paspor pada tanggal 22 November 2024;
- d. Bahwa kemudian Saksi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon dan memperoleh penjelasan dari Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon bahwa ongkos/biaya masuk dari Pontianak ke Malaysia sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon dan memberitahu Saksi Irwan bahwa untuk sekarang masuk ke Malaysia agak ketat karena adanya operasi tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak ada orang yang berani berangkat dan hanya Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon yang berani jalan dan kalau sudah datang ke Pontianak maka malamnya langsung dijemput dan besok pagi langsung ke Malaysia lalu setelah mendengarkan penjelasan tersebut Saksi Irwan pun sepakat dan selanjutnya Saksi



- Irwan mengajak Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan untuk berangkat dan mengatakan bahwa untuk semua keberangkatan dari Pontianak ke Malaysia sudah ada yang mengurus dan kita tinggal datang saja;
- e. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIT, Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan berangkat dari Bima ke Surabaya menggunakan bis dan pada tanggal 3 Desember 2024 Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan tiba di Surabaya kemudian Saksi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon untuk memberitahu Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan akan berangkat dengan kapal laut menuju Pontianak pada tanggal 5 Desember 2024 dan kemudian Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon memberitahu Saksi Irwan bahwa setelah sampai di Pontianak nanti akan ditelpon oleh Saksi Idris untuk menjemput dan langsung diberangkatkan ke Malaysia;
- f. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon menghubungi Saksi Idris untuk memberitahu Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan sudah mau datang ke Pontianak dan meminta agar Saksi Idris menjemput ketiga orang tersebut setelah sampai di Pontianak lalu Saksi Idris menghubungi Saksi Irwan untuk memastikan keberangkatan Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan;
- g. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan berangkat dari Surabaya menuju pontianak menggunakan kapal KM Bukit Raya melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan sampai di Pelabuhan Dwikora Pontianak pada tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB;
- h. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024, Saksi Idris menghubungi Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon dan diberitahu bahwa ongkos/biaya yang dikenakan kepada Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Muhammad Belajuk Karim alias Jon menghubungi dan memberitahu

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Saksi Idris bahwa Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan sudah sampai di Pontianak namun Saksi Idris tidak bisa menjemput Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan sehingga Saksi Idris menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menjemput Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Juliansyah alias Agam yang merupakan buruh pikul pelabuhan untuk memikul barang bawaan Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan dan mengarahkan ketiga orang tersebut kepada Terdakwa untuk penjemputan;

- i. Bahwa tidak berselang lama Terdakwa menghubungi dan memberitahu Saksi Juliansyah alias Agam bahwa Terdakwa tidak bisa menjemput 3 (tiga) orang penumpang di Pelabuhan Dwikora yang diberi dari Saksi Idris dan meminta Saksi Juliansyah mencari taxi lain untuk menjemput Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan lalu saksi Juliansyah alias Agam menawarkan Saksi Wagimin alias Gimin kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wagimin alias Gimin dan meminta tolong kepada Saksi Wagimin alias Gimin untuk menjemput Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan dan membawa ke rumah Terdakwa di Jalan Transkalimantan, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang;
- j. Bahwa sekira pukul 17:00 WIB bertempat di parkir mobil Pelabuhan Dwikora di Jalan Rahadi Usman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, pada saat Saksi Wagimin alias Gimin akan membawa Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan ke rumah Terdakwa di Ambawang, Saksi Wagimin alias Gimin beserta Saksi Irwan, Saksi Jia Ulhak dan Saksi Sahlan diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa;
 - b. Dampak yang dialami korban;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



- c. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- d. Aspek keadilan, aspek kemanfaatan; dan
- e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Januari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, t.t.d/
Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. t.t.d/
Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis, t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, t.t.d/
Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001